

1500672-09.2022.8.26.0439

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211825/2022 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 26557036 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2211825 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR GABRIEL BARBA DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

1ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500672-09.2022.8.26.0439 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500672-09.2022.8.26.0439

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211825/2022 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 26557036 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2211825 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR GABRIEL BARBA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou VICTOR GABRIEL BARBA DA SILVA, por ter, no dia 04 de agosto de 2022, por volta de 15h, na Rua São Salvador, nº 2181, nesta cidade e comarca de Pereira Barreto, mantido em depósito, para fins de tráfico, 30 (trinta) porções de "crack", pesando aproximadamente 9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, auto de constatação preliminar de fls. 22/23,

imagem de fl. 27 e laudo toxicológico.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 113/117), a denúncia foi recebida às fls. 124/126.

O laudo toxicológico definitivo foi juntado às fls. 99/101.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, as partes fizeram os debates.

Era o relatório.

Fundamento e decido.

Entendo que a denúncia deve ser julgada improcedente, por insuficiência de provas quanto à autoria.

De fato, a materialidade está evidenciada pelo laudo toxicológico definitivo que indicou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas.

Ocorre que existem lacunas nos depoimentos testemunhais, sem que isso importe em prejuízo à credibilidade da palavra dos policiais, o que não é sequer questionado.

Explico. Houve dissonância nos depoimentos dos policiais quanto à existência de outras pessoas, além do réu, no local, sendo que o invólucro apreendido não estava em posse do réu e nem fora o objeto arremessado por ele.

Conforme os policiais esclareceram, o objeto foi encontrado no local da residência, sendo indicado pelo réu, o que foi negado por ele desde a fase policial. Assim, temos que a casa onde o réu foi apreendido, em que pese ser frequentada por ele, não era sua residência, de forma que não podemos presumir que ele guardava naquele local a droga apreendida.

Além do mais, havendo outras pessoas residindo no local, deveriam ter sido ao menos qualificadas e ouvidas a fim de apurar a propriedade do entorpecente, que ao meu sentir não foi suficientemente atrelada ao réu.

Vejamos os depoimentos dos policiais em juízo. O PM Reginaldo Avelino de Souza disse que estavam em patrulhamento e visualizaram o Victor Gabriel no portão de casa, que seria um local onde havia denúncias de tráfico de drogas. Em posse de mandado de prisão por outro processo, sinalizaram a parada tendo ele fugido e arremessado um objeto no telhado. Disse que não localizaram o objeto arremessado, mas ali na área havia um pote com o entorpecente apreendido. Disse que o réu não mora na casa mas já foi visto na referida casa, mas que a casa seria de uma parente dele, de nome Sônia. Disse que a situação ocorreu durante o dia. No momento, acha que Gabriel estava sozinho. O PM Cássio Sanches Magalhães declarou que já tinha conhecimento que Gabriel estava homiziado na casa de Sônia e que tinha um mandado de prisão contra ele. Disse que o viram no portão e ao ver a viatura, ele se evadiu e trancou o portão. Disse que pularam o muro e ele estava perto do muro dos fundos para pular, mas o outro policial estava esperando nos fundos do lado de fora. Disse que viu ele jogando algo envolto em um plástico, o que não foi encontrado. Disse que ele sabia sobre o mandado de prisão. Pediram reforços. Disse que ele disse que havia jogado maconha, mas não acharam essa droga. Disse que na residência dentro de um pote havia porções de crack, sendo 29 pequenas e 1 grande. Disse que havia dinheiro também. Disse que na casa estava Sonia e o sobrinho dela.

O réu disse que a droga não seria de sua propriedade, mas sabia que tinha mandado de prisão. Disse que quando viu a viatura se escondeu, mas que ali havia outras pessoas usando drogas. Disse que o policial entrou e depois arrumou essa droga e imputou a ele.

Portanto, entendo que a acusação não exerceu o ônus de comprovar a autoria delitiva, inexistindo elementos probatórios que indiquem com certeza que o réu era o dono da droga encontrada no local de sua prisão, motivo porque deve o réu ser absolvido por falta de provas.

Ante ao exposto, julgo improcedente a demanda em face de VICTOR GABRIEL BARBA DA SILVA por insuficiência de provas que respaldem a condenação, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Com a absolvição, determino a revogação da prisão cautelar e a expedição de alvará de soltura.

Intimem-se as partes.

Sem custas.

Após, dê-se baixa com as devidas anotações, remetendo os autos ao arquivo.

P.I.C

Pereira Barreto, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA